

ग्रामीण स्वशासन एवं पंचायती राज संस्थाए

स्थानीय स्वशासन की आधारभूत अवधारणा

- **अर्थ एवं परिभाषा:** स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य स्थानीय स्तर की उन संस्थाओं से है जो जनता द्वारा चुनी जाती हैं और जिन्हें राष्ट्रीय या प्रान्तीय शासन के नियंत्रण में रहते हुए नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिकार व दायित्व प्राप्त होते हैं।
 - सरल शब्दों में, स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही जनप्रतिनिधियों द्वारा समाधान करना स्थानीय स्वशासन कहलाता है।
- **लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रतीक:** यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें राजनीतिक शक्ति का विस्तार आम नागरिक के हाथों तक पहुँचता है।
- **जनसहभागिता का आधार:** स्थानीय स्वशासन पूरी तरह जनसहभागिता पर आधारित होता है, जहाँ योजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन तथा निरीक्षण आम जनता की भागीदारी से सम्पन्न होता है।
- **संवैधानिक सूची:** स्थानीय स्वशासन भारतीय संविधान में राज्य सूची का विषय है।

प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में स्थानीय स्वशासन

- **वैदिक काल:** वैदिक काल में पंचायती राज/ग्राम के मुखिया को 'ग्रामणी' कहा जाता था। इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है।
- **महाभारत काल:** महाभारत में ग्रामरूपी शासन की सबसे छोटी इकाई के प्रमुख अधिकारी को 'ग्रामिक' कहा जाता था।
- **ऐतिहासिक कालों में ग्राम मुखिया के पदनाम की तालिका:**

काल / युग	ग्राम के मुखिया का पदनाम
बौद्ध काल	ग्रामयोजक
मौर्य काल	ग्रामिक
मुगल काल	मुकद्दम

- **दक्षिण भारतीय राजवंश:**
 - चोल शासक परांतक प्रथम के उत्तरमेरूर अभिलेख से सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें ग्रामसभाओं को 'उर' कहा गया है, जिसके सदस्य सभी ग्रामवासी होते थे।
- **पश्चिमी राजस्थान का ऐतिहासिक साक्ष्य:**
 - जालोर के भीनमाल नामक स्थान से सन् 1266 ई. का एक प्राचीन शिलालेख प्राप्त हुआ है।
 - इस अभिलेख में 'पंचकुल' (अर्थात् पंचायत) द्वारा दिए गए दान का उल्लेख मिलता है, जिसमें लिखा है— "हम दान कर रहे हैं।"

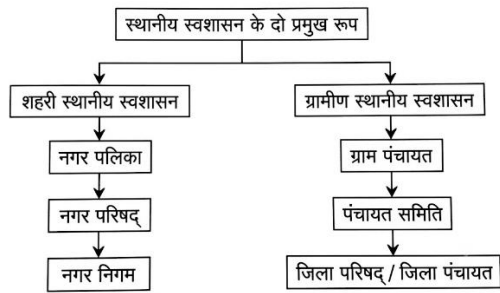
औपनिवेशिक काल में स्थानीय स्वशासन का क्रमिक विकास

- **प्रथम नगर निगम/परिषद (1687):** औपनिवेशिक काल में भारत में स्थानीय स्वशासन का बीजारोपण वर्ष 1687 में मद्रास नगर परिषद की स्थापना के रूप में हुआ।
- **लॉर्ड रिपन का ऐतिहासिक प्रस्ताव (1882):**
 - सन् 1882 में वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु एक पेश किया जिसको 'स्थानीय स्वशासन का मैग्नाकार्टा' कहा गया।
 - रिपन को 'भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक' मानते हैं।
- **मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम (1919):**
 - 1919 के अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को 'प्रांतीय विषय' बनाया गया।
 - राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग पर 1919 में 'स्थानीय सरकार अधिनियम' पारित करके सर्वप्रथम बंगाल में पंचायती राज की स्थापना की गई।
 - अतः भारत में वैधानिक रूप से पंचायती राज का औपचारिक आगमन 1919 के अधिनियम के तहत माना जाता है।
- **भारत शासन अधिनियम (1935):** इसके तहत स्थानीय स्वशासन के प्रावधानों को और अधिक व्यापक व सुदृढ़ बनाया गया।
- **राजस्थान में प्रथम वैधानिक प्रयास (1928):** राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1928 में बीकानेर रियासत में महाराजा गंगा सिंह द्वारा 'ग्राम पंचायत एक्ट' पारित कर ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था।

महात्मा गांधी

- पंचायती राज का मूल आधार महात्मा गांधी की 'ग्राम स्वराज' की अवधारणा है।
- गांधी ने ग्राम स्वराज की विस्तृत अवधारणा का उल्लेख अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'माई पिक्चर ऑफ द फ्री इंडिया' में किया है।
- **अनुच्छेद 40 (भाग 4):**
 - भारतीय संविधान के भाग 4 (राज्य के नीति निर्देशक तत्व) के अनुच्छेद 40 में राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियां प्रदान करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है।

स्वतंत्रता के बाद स्थानीय स्वशासन का ढांचा



सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा

- **सामुदायिक विकास कार्यक्रम (CDP - 1952)**
 - **शुरुआत:** के. एम. मुंशी के सुझाव पर भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया।
 - **प्रमुख उद्देश्य:** ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित करना।
 - **लक्षित क्षेत्र:** कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि में सुधार।
 - **परिणाम:** अत्यधिक प्रशासनिक हस्तक्षेप एवं जनभागीदारी की कमी के कारण कार्यक्रम अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सका और इसकी प्रभावशीलता में कमी आई।
- **राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम (NES - 1953)**
 - **उद्देश्य:** सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यों को आगे बढ़ाना और ग्रामीण जनता तक विकास योजनाओं की पहुँच बनाना।

बलवंतराय मेहता समिति 1957

- सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की असफलताओं तथा शक्तियों के विकेंद्रीकरण के परीक्षण हेतु वर्ष 1957 में बलवंतराय मेहता समिति गठित की गई।
- **सिफारिशें:** समिति ने प्रशासनिक हस्तक्षेप को कार्यक्रमों की विफलता का मुख्य कारण माना और भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के आधार पर **त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था** की स्थापना की पुरजोर सिफारिश की।
- **उपाधि:** बलवंतराय मेहता को 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक' तथा 'पंचायती राज का जनक' कहा जाता है।

राजस्थान में पंचायती राज का उद्घाटन

- बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश पर **2 अक्टूबर 1959** को राजस्थान के **नागौर जिले के बगदरी गाँव** में आधिकारिक उद्घाटन किया गया।
- **उद्घाटनकर्ता:** भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री **पंडित जवाहरलाल नेहरू**
- उद्घाटन के समय राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारी:
 - **मुख्यमंत्री:** मोहनलाल सुखाड़िया
 - **राज्यपाल:** सरदार गुरुमुख निहाल सिंह
 - **पंचायती राज मंत्री:** नाथूराम मिर्धा
- **देश के प्रथम जिला प्रमुख:** चौधरी लिखमाराम (नागौर)
- **देश की प्रथम महिला जिला प्रमुख:** श्रीमती नगेन्द्र बाला (कोटा)
- **प्रथम चुनाव करवाने वाला राज्य:** भारत में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से संपूर्ण राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने वाला पहला राज्य **आंध्र प्रदेश** (11 अक्टूबर 1959, शादनगर) था।

पंचायती राज से जुड़े महत्वपूर्ण कालखंड एवं उपाधियाँ

तथ्य / कालखंड	संबंधित व्यक्ति / अवधि
भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक	लॉर्ड रिपन
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण / पंचायती राज के जनक	बलवंतराय मेहता
आधुनिक पंचायती राज के जनक	राजीव गांधी
पंचायती राज का स्थापना काल	जवाहरलाल नेहरू
पंचायती राज का संकट/पतन/उद्वार काल	इंदिरा गांधी (1960-70 का दशक)
पंचायती राज का स्वर्णकाल	राजीव गांधी
"भारतीय लोकतंत्र की पाठशाला"	पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज को दी गई संज्ञा

पंचायती राज सुधार समितियां (राष्ट्रीय स्तर)

1. बलवंतराय मेहता समिति (1957)

- **प्रमुख सिफारिशें:**
 - **त्रिस्तरीय ढांचा:** तीन स्तरों पर पंचायती राज संस्थाएं हो
 - 1. ग्राम स्तर पर – **ग्राम पंचायत**
 - 2. खंड (ब्लॉक) स्तर पर – **पंचायत समिति**
 - 3. जिला स्तर पर – **जिला परिषद**
- **निर्वाचन पद्धति:** ग्राम पंचायत का चुनाव **प्रत्यक्ष** रूप से तथा पंचायत समिति एवं जिला परिषद का चुनाव **अप्रत्यक्ष** रूप से हो।
- **कार्यकारी व सलाहकारी निकाय:** पंचायत समिति (खंड स्तर) कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करे तथा जिला परिषद की भूमिका सलाहकारी एवं पर्यवेक्षण की हो।
- जिलाधिकारी जिला परिषद का चेयरमैन होगा
- **संसाधन एवं अधिकार:** नियोजन व विकास की समस्त गतिविधियां इन संस्थाओं को सौंपी जाएं तथा इन्हें पर्याप्त वित्तीय संसाधन हस्तांतरित किए जाएं।

2. के. संथानम समिति

- केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के विशिष्ट पहलुओं के अध्ययन हेतु दो बार समिति गठित की गई:
- **वर्ष 1963:** पंचायती राज के **वित्तीय मामलों (वित्त)** पर गठित
- **वर्ष 1965:** पंचायती राज के **चुनाव संबंधी मामलों** पर गठित

3. अशोक मेहता समिति (दिसम्बर 1977)

- **गठित:** जनतापार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में
- **प्रतिवेदन:** अगस्त 1978 में कुल **132 सिफारिशों** के साथ
- **प्रमुख सिफारिशें:**
 - **द्विस्तरीय ढांचा:** त्रिस्तरीय के स्थान पर केवल **2 स्तरों** पर पंचायती राज संस्थाओं के गठन की सिफारिश की:
 - 1. जिला स्तर पर – **जिला परिषद**
 - 2. मंडल स्तर पर – **मंडल पंचायत** (15 से 20 हजार आबादी पर)
- **कार्यकाल:** इनका कार्यकाल **4 वर्ष** निश्चित किया जाए
- **दलीय भागीदारी:** पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
- **आरक्षण:** (SC) व (ST) को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण तथा महिलाओं को **एक-तिहाई (1/3)** आरक्षण दिया जाए
- **वित्तीय शक्तियां:** संस्थाओं को अनिवार्य रूप से करारोपण की शक्तियां एवं स्वयं के संसाधन जुटाने का अधिकार मिले।

- **प्रशासनिक ढांचा:** प्रत्येक राज्य में अलग से **पंचायती राज विभाग**, **राज्य निर्वाचन आयोग** तथा **राज्य वित्त आयोग** का गठन हो एवं राज्य मंत्रिपरिषद में **पंचायती राज मंत्री** की नियुक्ति की जाए।

- **प्रयोग:** केंद्र सरकार ने यद्यपि इन सिफारिशों को व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया, फिर भी इस समिति की अनुशंसा पर **कर्नाटक** तथा **पश्चिम बंगाल** में चुनाव कराए गए।

4. जी. वी. के. राव समिति (1985)

- **गठन:** वर्ष 1985 में राजीव गांधी सरकार द्वारा ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु योजना आयोग द्वारा गठित की गई
- **विशेष कथन:** इस समिति ने नौकरशाही के बढ़ते प्रभाव और जनप्रतिनिधियों की घटती भूमिका के कारण पंचायती राज संस्थाओं को **"बिना जड़ की घास"** की संज्ञा दी।
- **प्रमुख सिफारिशें:**
 - **चार-स्तरीय व्यवस्था:** पंचायती राज संस्थाओं को **4 स्तरों** पर स्थापित करने का सुझाव दिया (राज्य, जिला, मंडल एवं ग्राम)
 - **जिला विकास आयुक्त (DDC):** जिला स्तर पर **'जिला विकास आयुक्त'** नामक नए पद के सृजन का सुझाव दिया, जो जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में कार्य करे तथा जिले के सभी विकास विभागों का प्रभारी हो।
 - **नियोजन का विकेंद्रीकरण:** जिला एवं स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों के नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी में पंचायती राज संस्थाओं को प्रमुख भूमिका दी जाए तथा राज्य स्तर के नियोजन कार्य जिला स्तर पर हस्तांतरित किए जाएं।
 - **नियमित चुनाव:** पंचायती राज संस्थाओं में समयानुसार नियमित निर्वाचन कराए जाने की व्यवस्था हो।

5. एल. एम. सिंघवी समिति (1986)

- **गठन:** वर्ष 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा "लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार" पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने हेतु डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी की अध्यक्षता में गठित की गई।
- **प्रमुख सिफारिशें:**
 - पंचायती राज संस्थाओं को **संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने** के लिए भारत के संविधान में एक **नया अध्याय** जोड़ा जाए।
 - नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु **संवैधानिक उपबंध** किए जाएं।
 - **ग्रामसभा का महत्व:** ग्रामसभा की महत्ता पर विशेष बल दिया और इसे "**प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति**" बताया।
 - **न्याय पंचायतें:** कई गांवों के समूह के लिए '**न्याय पंचायतों**' की स्थापना की जाए।
 - **गांवों का पुनर्गठन:** ग्राम पंचायतों को अधिक व्यावहारिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु गांवों का पुनर्गठन किया जाए तथा अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।
 - **न्यायिक अधिकरण:** पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, विघटन एवं कार्यों से संबंधित विवादों के समाधान हेतु विशेष **न्यायिक अधिकरणों** की स्थापना की जाए।

ढांचागत सिफारिशों की त्वरित तुलना सारणी

समिति का नाम	वर्ष	अनुशंसित ढांचा (स्तर)
बलवंतराय मेहता समिति	1957	त्रिस्तरीय (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद)
अशोक मेहता समिति	1977	द्विस्तरीय (मंडल पंचायत एवं जिला परिषद)
जी. वी. के. राव समिति	1985	चार स्तरीय ढांचा एवं जिला विकास आयुक्त पद
एल. एम. सिंघवी समिति	1986	संवैधानिक दर्जा एवं त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुदृढीकरण

पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानीकरण

- **वी. एन. गाडगिल समिति (1988)**
 - कांग्रेस द्वारा 1988 में 'नीति एवं कार्यक्रम समिति' के रूप में गठित
 - संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने और उनका कार्यकाल **5 वर्ष निश्चित** करने की सिफारिश की
- **पी. के. थुंगन समिति (1988)**
 - संसद की सलाहकार समिति की उप-समिति के रूप में गठित
 - **प्रमुख सिफारिशें:**
 1. पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करना।
 2. गांव, प्रखंड एवं जिला स्तर पर त्रिस्तरीय ढांचा
 3. **जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी बनाना** (नियोजन एवं विकास एजेंसी के रूप में कमान जिला परिषद् के पास हो)
 4. निश्चित 5 वर्ष का कार्यकाल
 5. जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिले का कलेक्टर होना चाहिए

राजीव गांधी सरकार का प्रयास (1989)

- पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता और संरक्षण देने हेतु जुलाई 1989 में **64वां संविधान संशोधन विधेयक** लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।
- अगस्त 1989 में यह विधेयक लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया, परंतु **राज्यसभा में यह पारित नहीं**, निरस्त हो गया।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम (1992) का पारित होना

- **प्रधानमंत्री:** पी. वी. नरसिम्हा राव
- **राष्ट्रपति:** डॉ. शंकर दयाल शर्मा
- **संबंधित समिति:** नाथूराम मिर्धा समिति (संयुक्त प्रवर समिति)
- **संसदीय प्रक्रिया एवं लागू होने का घटनाक्रम:**
 - लोकसभा में प्रस्तुति: सितंबर 1991
 - लोकसभा & राज्यसभा द्वारा पारित: दिसंबर 1992
 - राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर: 20 अप्रैल 1993
 - संपूर्ण देश में लागू होने की तिथि: **24 अप्रैल 1993**
 - **राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस:** प्रत्येक वर्ष **24 अप्रैल** को मनाया

73वें संविधान संशोधन द्वारा प्रमुख संवैधानिक परिवर्तन

- **संविधान भाग:** संविधान में **भाग-9 (Part-IX)** जोड़ा गया
- **अनुच्छेद 243 से 243(O)** तक कुल **16 नए अनुच्छेद** अंतःस्थापित किए गए।
- **अनुसूची:** संविधान में **11वीं अनुसूची** जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने हेतु कुल **29 विषय** सौंपे गए।
- **राज्य सूची का विषय:** पंचायती राज को राज्य सूची में बनाए रखा गया तथा राज्यों को 1 वर्ष के भीतर अपने पुराने अधिनियमों को निरस्त कर नए कानून बनाने का निर्देश दिया गया।

अधिनियम के बाद के महत्वपूर्ण राज्य-स्तरीय तथ्य

- संशोधन के बाद सबसे पहले अधिनियम पारित करने वाला राज्य: **कर्नाटका**
- संशोधन लागू होने के बाद प्रथम चुनाव कराने वाला राज्य: **मध्य प्रदेश**
- **राजस्थान में लागू होना:** राजस्थान में 'राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994' **23 अप्रैल 1994** को लागू किया गया।

पंचायती राज के संवैधानिक अनुच्छेद

- **अनुच्छेद 243 (परिभाषाएँ) :**
 - इसमें जिला, ग्राम सभा, मध्यवर्ती स्तर, पंचायत, पंचायत क्षेत्र और ग्राम आदि शब्दों की स्पष्ट कानूनी परिभाषा दी गई है।
- **अनुच्छेद 243(A) [ग्राम सभा]**
 - प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए एक ग्राम सभा होगी, जिसके सदस्य उस पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी वयस्क मतदाता होते हैं।
 - ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित करे।
- **अनुच्छेद 243(B) [पंचायतों का गठन]**
 - प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय ढांचा होगा— ग्राम स्तर (ग्राम पंचायत), मध्यवर्ती/खंड स्तर (पंचायत समिति) एवं जिला स्तर (जिला परिषद)।
 - **अपवाद (20 लाख जनसंख्या शर्त):** जिन राज्यों की कुल जनसंख्या 20 लाख से कम हो, वहाँ मध्यवर्ती स्तर (पंचायत समिति) का गठन करना अनिवार्य नहीं है (जैसे— सिक्किम, गोवा, मणिपुर)।

अनुच्छेद 243(C) [पंचायतों की संरचना एवं निर्वाचन]

- ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर सभी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों का चुनाव मतदाताओं द्वारा **प्रत्यक्ष** मतदान से होगा।
- ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष (उपसरपंच), पंचायत समिति के अध्यक्ष (प्रधान) व उपाध्यक्ष तथा जिला परिषद के अध्यक्ष (जिला प्रमुख) व उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा **अप्रत्यक्ष** रूप से होगा।
- ग्राम पंचायत के अध्यक्ष (सरपंच) का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष, इसका निर्धारण संबंधित राज्य विधानमंडल करता है (राजस्थान में प्रत्यक्ष)।

अनुच्छेद 243(D) [स्थानों का आरक्षण]

- **SC / ST आरक्षण:** प्रत्येक स्तर पर ST व SC को उनकी जनसंख्या के अनुपात में अनिवार्य आरक्षण दिया जाएगा।
 - **विशेष (83वां संविधान संशोधन, 2000):** अरुणाचल प्रदेश में SC/ST आरक्षण के इस उपबंध को समाप्त किया गया।
- **महिला आरक्षण:** कुल सीटों में से न्यूनतम **1/3 (33%)** पद महिलाओं के लिए आरक्षित होना अनिवार्य है। राज्य इसे 50% तक बढ़ा सकते हैं (राजस्थान में वर्ष 2010 में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया)।
- **OBC आरक्षण:** अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना राज्यों के स्वविवेक पर निर्भर रखा गया है।
- **अध्यक्ष पद पर आरक्षण:** तीनों स्तरों के अध्यक्ष पदों पर भी SC/ST/महिला आरक्षण चक्रानुक्रम से लागू होता है।

अनुच्छेद 243(E) [पंचायतों का कार्यकाल]

- प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल उसकी **प्रथम बैठक की नियत तिथि से 5 वर्ष** तक होगा।
- कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अथवा विघटन की स्थिति में **6 माह के भीतर** चुनाव कराना अनिवार्य है।
- यदि पंचायत समय से पूर्व भंग होती है, तो नई पंचायत केवल **शेष बची अवधि** के लिए ही कार्य करेगी।
- **अपवाद:** यदि शेष अवधि 6 माह से कम बची हो, तो उपचुनाव कराना आवश्यक नहीं होता; नए चुनाव पूरे 5 वर्ष के लिए कराए जाते हैं।

अनुच्छेद 243(F) [सदस्यता के लिए निरर्हताएँ/योग्यताएँ]

- चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु **21 वर्ष** निर्धारित है (विधानसभा की 25 वर्ष की तुलना में कम)।
- अन्य योग्यताओं व अयोग्यताओं का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के अनुसार किया जाता है।

- **अनुच्छेद 243(G) [पंचायतों की शक्तियाँ]**

- संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों में से पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हेतु कार्य सौंपे जाते हैं।
- राजस्थान में प्रारंभ में 18 विषय दिए गए थे, जिन्हें 2 अक्टूबर 2010 को बी. एस. व्यास समिति की सिफारिश पर बढ़ाकर कुल **23 विषयों** पर शक्तियाँ प्रदान की गईं।

- **अनुच्छेद 243(H) [पंचायतों की कर शक्तियाँ एवं निधियाँ]**

- राज्य विधानमंडल विधि बनाकर पंचायतों को उपयुक्त कर, चुंगी, पथकर एवं शुल्क लगाने, वसूलने और राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है।

- **अनुच्छेद 243(I) [राज्य वित्त आयोग]**

- राज्यपाल द्वारा प्रत्येक **5 वर्ष** में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु 'राज्य वित्त आयोग' का गठन किया जाएगा, जो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है।

- **अनुच्छेद 243(J) [पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा] :**

- राज्य विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों के खातों के रख-रखाव तथा उनकी लेखा-परीक्षा के संबंध में नियम बनाता है।

- **अनुच्छेद 243(K) [राज्य निर्वाचन आयोग]**

- पंचायती राज संस्थाओं के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने, मतदाता सूची तैयार करने और अधीक्षण/निर्देशन हेतु एक स्वतंत्र **राज्य निर्वाचन आयोग** का गठन होगा।
- राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

- **अनुच्छेद 243(L) [संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना]**

- भाग-9 के उपबंध राष्ट्रपति के निर्देशानुसार केंद्र शासित प्रदेशों में संशोधनों/अपवादों के साथ लागू होते हैं।

- **अनुच्छेद 243(M) [कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना]**

- यह भाग नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय क्षेत्र में लागू नहीं होता है।

- **अनुच्छेद 243(N)**

- 73वें संशोधन के लागू होने से पूर्व के राज्यों के पुराने कानूनों को अधिकतम 1 वर्ष तक बने रहने की छूट दी गई, जिसके भीतर नया कानून बनाना अनिवार्य था।

- **अनुच्छेद 243(O) [निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन]:**

- पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या सीटों के आवंटन से संबंधित कानूनों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं।

राजस्थान में पंचायती राज सुधार हेतु गठित समितियाँ

1. सादिक अली समिति (1964)

- **प्रमुख सिफारिशें:**

- इस समिति ने **प्रधान एवं जिला प्रमुख का चुनाव एक वृहद् निर्वाचक मण्डल** द्वारा करवाए जाने की सिफारिश की।
- निर्वाचक मण्डल में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष (सरपंच) तथा सभी वार्ड पंचों को शामिल करने का सुझाव दिया।
- ग्राम पंचायतों के प्रभावी क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया।

2. गिरधारी लाल व्यास समिति (1973)

- **प्रमुख सिफारिशें:**

- **ग्राम सेवक पद की स्थापना:** प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्य हेतु एक स्थायी '**ग्राम सेवक**' (ग्राम विकास अधिकारी - VDO) की नियुक्ति अनिवार्य रूप से की जाए।
- **प्रशिक्षण की व्यवस्था:** नियुक्त ग्राम सेवकों के लिए नियमित प्रशिक्षण व्यवस्था स्थापित करने की अनुशंसा की।
- **वित्तीय सुधार:** पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु वित्तीय संसाधनों के आवंटन और सुधार की सिफारिश की।

3. हरलाल सिंह खर्वा समिति (1988)

- **प्रमुख सिफारिशें:**

- पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु **जिला विकास अभिकरण / प्राधिकरण** का विलय **जिला परिषद** में करने की स्पष्ट अनुशंसा की।
- (नोट: इस सिफारिश के आधार पर आगे चलकर वर्ष 2003 में DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया था)।

4. अरुण कुमार समिति (1996)

- **प्रमुख सिफारिशें:**

- संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित **सभी 29 विषयों** का प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार वास्तविक रूप से पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने की जोरदार सिफारिश की।

5. शिवचरण माथुर समिति (2000)

- **प्रमुख सिफारिशें:**

- प्रशासनिक सुधार एवं विकेंद्रीकरण के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को चरणबद्ध रूप से अधिकार और विषय सौंपने की अनुशंसा की।
- पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बल दिया।

6. गुलाबचंद कटारिया समिति (2009 एवं 2014)

• समिति (2009):

- वर्ष 2009 में गठित कटारिया समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण 5 विषय हस्तांतरित किए गए

- हस्तांतरित किए गए 5 विषय:

1. प्राथमिक शिक्षा
2. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
3. महिला एवं बाल विकास / कल्याण
4. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
5. कृषि विभाग से जुड़े कार्य

• समिति (2014):

- वर्ष 2014 में गठित समिति की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों (सरपंच, वार्ड पंच, प्रधान, जिला प्रमुख आदि) के चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य की गई थी।
- (नोट: इस अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता को वर्ष 2019 में राज्य सरकार द्वारा संशोधन अधिनियम पारित कर समाप्त कर दिया गया)।

7. वी. एस. व्यास समिति (2010)

• प्रमुख सिफारिशें:

- **ग्राम सचिवालय व्यवस्था:** ग्राम स्तर के समस्त कर्मचारियों (पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, ANM, कृषि पर्यवेक्षक आदि) के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु 1 अप्रैल 2011 से 'ग्राम सचिवालय' प्रणाली लागू करने की सिफारिश की।
- 2 अक्टूबर 2010 को इस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों और कार्यों का विस्तार कर कुल 23 विषयों पर शक्तियां प्रदान की गईं।

पंचायती राज संस्थाओं के आधारभूत अंग

1. वार्ड सभा (Ward Sabha)

- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 3 के तहत वार्ड सभा के गठन का प्रावधान है।
- **गठन एवं संरचना:**
 - ग्राम पंचायत क्षेत्र को निर्धारित वार्डों (पंचों की संख्या) में बाँटा जाता है।
 - प्रत्येक वार्ड के पंजीकृत वयस्क मतदाताओं का समूह 'वार्ड सभा' कहलाता है।
- **अध्यक्षता:**
 - वार्ड सभा की अध्यक्षता संबंधित वार्ड पंच द्वारा की जाती है।
 - वार्ड पंच की अनुपस्थिति में उपस्थित मतदाताओं द्वारा अपने में से बहुमत से चुना गया सदस्य बैठक की अध्यक्षता करता है।
- **बैठकें एवं अंतराल:** प्रतिवर्ष कम से कम 2 बैठकें (अर्थात् प्रत्येक 6 माह में एक बैठक) आयोजित होना अनिवार्य है।
- **गणपूर्ति (कोरम):** कुल सदस्य संख्या का 10% (1/10) होना आवश्यक है।

2. ग्राम सभा

- **संवैधानिक एवं विधिक आधार:**
 - संविधान के अनुच्छेद 243(A) के तहत यह एक संवैधानिक संस्था है।
 - राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 8(A) के तहत इसका गठन किया जाता है।
- **परिभाषा एवं संरचना:** यह ग्राम स्वराज की मूल इकाई है। उस ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी वयस्क मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं।
- **अध्यक्षता:**
 - सामान्यतः ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है।
 - सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच तथा दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम सभा द्वारा उपस्थित सदस्यों में से नामित व्यक्ति अध्यक्षता करता है।
- **गणपूर्ति (कोरम):** ग्राम सभा की बैठक हेतु कुल सदस्य संख्या का 10% (1/10) उपस्थित होना अनिवार्य है।
- **निर्णय प्रक्रिया:** सभी प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों के सामान्य बहुमत (50% से अधिक) द्वारा पारित किए जाते हैं।

3. ग्राम सभा की बैठकें एवं आयोजन तिथियाँ

- **न्यूनतम बैठकें:** 73वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष में कम से कम 1 बैठक अनिवार्य है, परंतु राजस्थान में वर्ष में **4 बैठकें** आयोजित की जाती हैं।
- राजस्थान में निर्धारित 4 औपचारिक तिथियाँ:
 1. **26 जनवरी** (गणतंत्र दिवस)
 2. **1 मई** (मजदूर दिवस)
 3. **15 अगस्त** (स्वतंत्रता दिवस)
 4. **2 अक्टूबर** (गांधी जयंती)
- (नोट: प्रशासनिक सुविधा अनुसार इन तिथियों के 15 दिन पूर्व या 15 दिन बाद भी बैठकें आयोजित की जा सकती हैं)
- **विशेष ग्राम सभा:** ग्राम सभा के **10% या अधिक सदस्य** 15 दिन की लिखित पूर्व सूचना (नोटिस) देकर विशेष ग्राम सभा का आयोजन करवा सकते हैं।

ग्राम सभा के प्रमुख कार्य एवं सामाजिक अंकेक्षण

- **प्रमुख कार्य:**
 - ग्राम पंचायत द्वारा विगत वर्ष में किए गए कार्यों एवं व्यय की समीक्षा व जाँच करना
 - आगामी वित्तीय वर्ष हेतु विकास कार्यों की प्राथमिकताओं की रूपरेखा व बजट योजना तैयार करना
- **सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit):**
 - सभी सामाजिक समुदायों की प्रत्यक्ष भागीदारी के कारण ग्राम सभा की बैठकों को '**सामाजिक अंकेक्षण**' भी कहा जाता है।
 - वर्ष 2009 में **मनरेगा (MGNREGA)** कार्यों के भौतिक एवं वित्तीय सत्यापन की जिम्मेदारी ग्राम सभा को सौंपी गई
 - **ऐतिहासिक तथ्य:** 2 अक्टूबर 2009 को राजस्थान का **भीलवाड़ा जिला** देश का पहला ऐसा जिला बना जहाँ मनरेगा कार्यों का प्रथम सामाजिक अंकेक्षण किया गया था

ग्राम सभा से जुड़े महत्वपूर्ण विशेष तथ्य

तथ्य	विवरण
राजस्थान में विधिवत गठन की शुरुआत	26 जनवरी 1999 को सांगानेर पंचायत समिति (जयपुर) की मुहाना ग्राम पंचायत से प्रारम्भ हुई।
पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई	ग्राम सभा
प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वोत्तम उदाहरण	ग्राम सभा (जहाँ सभी मतदाता सीधे निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं)।
ग्राम सभा वर्ष	राजस्थान में वर्ष 2009-10 को 'ग्राम सभा वर्ष' के रूप में मनाया गया था

ग्राम पंचायत का गठन एवं संरचनात्मक ढांचा

- **विधिक आधार:** राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 9 के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है।
- **जनसंख्या एवं वार्डों का निर्धारण:**
 - ग्राम पंचायत का गठन न्यूनतम **3,000 की जनसंख्या** पर
 - 3,000 की जनसंख्या पर न्यूनतम **9 वार्ड** गठित किए जाते हैं।
 - 3,000 से अधिक जनसंख्या होने पर प्रति **1,000 की अतिरिक्त जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त वार्डों** के गठन का प्रावधान है
- **प्रशासनिक अधिकारी:** ग्राम स्तर पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी **ग्राम विकास अधिकारी (VDO / पूर्व नाम: ग्राम सेवक)** होता है।
- **बैठकें एवं अंतराल:**
 - 73वें संविधान संशोधन के अनुसार न्यूनतम 1 माह में 1 बैठक अनिवार्य है।
 - राजस्थान में प्रत्येक माह में **2 बैठकें** (सामान्यतः 5 तारीख और 20 तारीख को) आयोजित की जाती हैं।
 - राज्य में प्रत्येक **15 दिन में कम से कम एक बार** ग्राम पंचायत की बैठक होना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत के प्रमुख पदाधिकारी एवं निर्वाचन पद्धति

पदनाम	पद स्थिति	निर्वाचन पद्धति	शपथ	त्यागपत्र
सरपंच	ग्राम पंचायत का अध्यक्ष	प्रत्यक्ष निर्वाचन (ग्राम पंचायत के वयस्क मतदाताओं द्वारा)	निर्वाचन अधिकारी	विकास अधिकारी (BDO)
उपसरपंच	ग्राम पंचायत का उपाध्यक्ष	अप्रत्यक्ष निर्वाचन (निर्वाचित वार्ड पंचों द्वारा अपने में से)	निर्वाचन अधिकारी	विकास अधिकारी (BDO)
वार्ड पंच	ग्राम पंचायत का सदस्य	प्रत्यक्ष निर्वाचन (संबंधित वार्ड के मतदाताओं द्वारा)	निर्वाचन अधिकारी	विकास अधिकारी (BDO)

- **विशेष तथ्य:** उपसरपंच के चुनाव में यदि दो प्रत्याशियों के मध्य मत बराबर हो जाएं, तो **सरपंच अपना निर्णायक मत** दे सकता है।

चुनाव लड़ने हेतु अनिवार्य योग्यताएं एवं शर्तें

- संबंधित ग्राम पंचायत की **मतदाता सूची में नाम** होना अनिवार्य
- न्यूनतम आयु **21 वर्ष** पूर्ण कर चुका हो
- आवास में **सुलभ स्वच्छ शौचालय** का होना अनिवार्य है।
- **संतान संबंधी शर्त:** 27 नवंबर 1995 के बाद 2 से अधिक जीवित संतान नहीं होनी चाहिए।
- **आरक्षण व्यवस्था:**
 - महिलाओं हेतु प्रारंभ में 1/3 (33%) आरक्षण था, जिसे वर्ष **2010 में बढ़ाकर 1/2 (50%)** कर दिया गया।
 - SC / ST / OBC को राज्य में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त है।

सरपंच एवं उपसरपंच को हटाने की प्रक्रिया

- **अविश्वास प्रस्ताव के विधिक नियम:**
 - पद ग्रहण करने के **प्रारंभिक 2 वर्ष** तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।
 - कार्यकाल के **अंतिम 1 वर्ष** में भी अविश्वास प्रस्ताव लाने पर रोक है।
 - अर्थात् 5 वर्ष के कार्यकाल में केवल **तीसरे और चौथे वर्ष में कुल 2 बार** ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।
- **प्रस्ताव लाने एवं पारित करने की प्रक्रिया:**
 - प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु न्यूनतम **1/3 वार्ड पंचों का लिखित समर्थन** आवश्यक है।
 - अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने हेतु कुल वार्ड पंचों के **3/4 विशेष बहुमत** का होना अनिवार्य है।
 - यदि एक बार अविश्वास प्रस्ताव गिर (असफल हो) जाता है, तो अगले **1 वर्ष तक पुनः नया अविश्वास प्रस्ताव नहीं** लाया जा सकता।
- **वार्ड पंचों की स्थिति:** वार्ड पंचों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का **कोई विधिक प्रावधान नहीं** है।

पद की आकस्मिक रिक्ति एवं उपचुनाव

- यदि निर्वाचित सरपंच जीतने के बाद लगातार **90 दिन तक शपथ न ले** या बिना पूर्व सूचना के ग्राम पंचायत की **लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित** रहे, तो उसका पद स्वतः रिक्त हो जाता है।
- **उपचुनाव की समय-सीमा:** पद रिक्त होने की स्थिति में **6 माह के भीतर** पुनः चुनाव कराना आवश्यक है।
- नवनिर्वाचित सरपंच केवल **शेष बची अवधि** के लिए होगा।
- **आरक्षण की निरंतरता:** उपचुनाव पूर्व में आरक्षित श्रेणी/वर्ग की सीट के अनुसार ही आयोजित किया जाता है।

पंचायत समिति (मध्यवर्ती / खंड स्तर)

- **विधिक आधार:** राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा **10** के तहत पंचायत समिति का गठन किया जाता है।
- **जनसंख्या एवं वार्डों का निर्धारण:**
 - न्यूनतम **1 लाख की ग्रामीण जनसंख्या** पर पंचायत समिति का गठन होता है।
 - 1 लाख की आधारभूत जनसंख्या पर न्यूनतम **15 वार्ड व 1 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर प्रति 15,000 की अतिरिक्त जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त वार्डों** के गठन का प्रावधान।
- **प्रशासनिक अधिकारी:** खंड स्तर पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी **खंड विकास अधिकारी** होता है।
- **बैठकें एवं गणपूर्ति:**
 - 73वें संविधान संशोधन के अनुसार प्रत्येक 2 माह में 1 बैठक अनिवार्य है, परंतु राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा **प्रत्येक माह में 1 बैठक** अनिवार्य की गई है।
 - बैठक की गणपूर्ति (कोरम) कुल सदस्य संख्या का **1/3** होती है।
- **सदस्यों के प्रकार:**
 1. **निर्वाचित सदस्य:**
 - **प्रधान:** निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।
 - **उपप्रधान:** निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से।
 - **पंचायत समिति सदस्य:** वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे (प्रत्यक्ष) चुने जाते हैं।
 2. **पदेन सदस्य (Ex-officio Members):**
 - संबंधित क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के **सरपंच**।
 - संबंधित क्षेत्र के **विधायक (MLA)**।
 - संबंधित क्षेत्र के **लोकसभा सांसद (MP)**, बशर्ते उनका नाम उस पंचायत समिति की मतदाता सूची में दर्ज हो।
 - (विशेष: पदेन सदस्य बैठकों में भाग ले सकते हैं एवं चर्चा कर सकते हैं, परंतु प्रधान/उपप्रधान के निर्वाचन या अविश्वास प्रस्ताव में मत का प्रयोग नहीं कर सकते। जिला कलेक्टर पंचायत समिति का सदस्य नहीं होता है)।
- **शपथ एवं त्यागपत्र:**
 - **प्रधान एवं उपप्रधान:** शपथ उपखंड अधिकारी (SDM) के समक्ष लेते हैं। प्रधान अपना त्यागपत्र **जिला प्रमुख** को तथा उपप्रधान अपना त्यागपत्र **प्रधान** को सौंपता है।
 - **निर्वाचित सदस्य:** शपथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष लेते हैं तथा अपना त्यागपत्र **प्रधान** को प्रस्तुत करते हैं।

- **अविश्वास प्रस्ताव (प्रधान एवं उपप्रधान):**

- पद ग्रहण के प्रारंभिक 2 वर्ष तथा कार्यकाल के अंतिम 1 वर्ष में नहीं लाया जा सकता (केवल तीसरे एवं चौथे वर्ष में कुल 2 बार लाया जा सकता है)
- प्रस्ताव पारित करने हेतु कुल सदस्यों के 3/4 का विशेष बहुमत
- निर्वाचित सदस्यों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई प्रावधान नहीं है

जिला परिषद (शीर्ष / जिला स्तर)

- **विधिक आधार:** राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 11 के तहत जिला परिषद का गठन किया जाता है
- **जनसंख्या एवं वार्डों का निर्धारण:**
 - न्यूनतम 4 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन किया जाता है
 - 4 लाख पर न्यूनतम 17 वार्ड निर्धारित किए जाते हैं
 - 4 लाख से अधिक होने पर प्रति 1 लाख की अतिरिक्त जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त वार्डों के गठन का प्रावधान है।
- **प्रशासनिक अधिकारी:** जिला स्तर पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है।
- **बैठकें एवं गणपूर्ति:**
 - 73वें संविधान संशोधन के तहत प्रत्येक 3 माह में 1 बैठक अनिवार्य थी, परंतु 16 मार्च 2022 से राजस्थान में प्रत्येक 45 दिन में एक बैठक का प्रावधान किया गया है।
 - बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/3 होती है।
- **सदस्यों के प्रकार:**
 1. **निर्वाचित सदस्य:**
 - **जिला प्रमुख:** निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।
 - **उप जिला प्रमुख:** निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।
 - **जिला परिषद सदस्य:** वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं।
 2. **पदेन सदस्य (Ex-officio Members):**
 - जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रधान।
 - जिले से संबंधित लोकसभा सांसद (MP) एवं विधायक (MLA)।
 - **राज्यसभा सांसद:** यदि उनका नाम उस जिले की ग्रामीण मतदाता सूची में दर्ज हो।
 - (नोट: पदेन सदस्यों को बैठकों में भाग लेने का अधिकार है परंतु चुनाव/अविश्वास में मताधिकार प्राप्त नहीं है)।

- **शपथ एवं त्यागपत्र:**

- **जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख एवं सदस्य:** तीनों को पद की शपथ जिला कलेक्टर द्वारा दिलाई जाती है
- **त्यागपत्र:**
 - जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र संभागीय आयुक्त को देता है।
 - उप जिला प्रमुख एवं जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को सौंपते हैं।
- **अविश्वास प्रस्ताव (जिला प्रमुख एवं उप जिला प्रमुख):**
 - प्रारंभिक 2 वर्ष तथा अंतिम 1 वर्ष में नहीं लाया जा सकता।
 - प्रस्ताव पारित करने हेतु सदस्यों के 3/4 विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
 - जिला परिषद सदस्यों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई प्रावधान नहीं है।

जिला योजना समिति

• **संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 243-ZD)**

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-ZD के तहत जिला स्तर पर जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं को समेकित करने तथा संपूर्ण जिले के लिए एक समन्वित विकास योजना प्रारूप तैयार करने हेतु जिला योजना समिति का गठन किया जाता है
- संविधान में समिति की कुल सदस्य संख्या का स्पष्ट उल्लेख नहीं है; इसकी संरचना तय करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को दिया गया है।

• **राजस्थान में विधिक प्रावधान (धारा 121)**

- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 121 में जिला योजना समिति का प्रावधान है।
- राज. में प्रत्येक जिला योजना समिति में कुल 25 सदस्य होते हैं

• **सदस्यों का विभाजन (कुल 25 सदस्य)**

- **निर्वाचित सदस्य (20 सदस्य / कुल का 4/5):**
 - जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में जिला परिषद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जाते हैं।

○ **पदेन सदस्य (3 सदस्य)**

1. जिला कलेक्टर
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)
3. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ACEO)

○ **मनोनीत सदस्य (2 सदस्य):**

- राज्य सरकार द्वारा जिले के विधायकों (MLA) / सांसदों (MP) में से 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है

• **अध्यक्षता संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य:**

- राजस्थान में जिला योजना समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है (जिला कलेक्टर नहीं)
- **ऐतिहासिक संशोधन (2004):** वर्ष 2004 से पूर्व जिला कलेक्टर इस समिति का अध्यक्ष होता था तथा जिला प्रमुख पदेन सदस्य होता था।
- वर्ष 2004 से पूर्व जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र जिला कलेक्टर को सौंपता था, परंतु 2004 में योजना समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र **संभागीय आयुक्त** को देता है।

• **परामर्श एवं प्रारूप प्रेषण (अनुच्छेद 243-ZE):**

- समिति योजना प्रारूप तैयार करते समय राज्यपाल द्वारा विनिर्दिष्ट संस्थाओं/संगठनों से परामर्श करती है।
- समिति का अध्यक्ष स्वीकृत विकास योजना को राज्य सरकार को प्रेषित करता है।

73वें संविधान संशोधन के अनिवार्य एवं ऐच्छिक प्रावधान

ऐच्छिक / स्वैच्छिक प्रावधान :

- OBC को सीटों एवं पदों पर आरक्षण देना
- पंचायतों को स्थानीय सरकार के रूप में कार्य करने हेतु वित्तीय शक्तियाँ व अधिकार सौंपना
- सांसद एवं विधायकों को पंचायती राज संस्थाओं में पदेन प्रतिनिधित्व देना
- उचित कर, चुंगी, पथकर एवं शुल्क लगाने व संग्रहण करने का अधिकार देना।
- 11वीं अनुसूची के 29 विषयों में से इच्छित विषय पंचायतों को हस्तांतरित करना।

अनिवार्य प्रावधान

- ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का अनिवार्य गठन
- तीनों स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना
- तीनों स्तरों के सभी सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन
- मध्यवर्ती एवं जिला स्तर के प्रमुखों का अप्रत्यक्ष चुनाव
- SC/ST को जनसंख्या अनुपात में तथा महिलाओं को 1/3 आरक्षण।
- निश्चित 5 वर्ष का कार्यकाल व विघटन पर 6 माह में चुनाव
- राज्य निर्वाचन आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की स्थापना।

संविधान की 11वीं अनुसूची के कुल 29 विषय

1. कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी शामिल है।
2. भूमि विकास, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण।
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलविभाजक (वाटरशेड) क्षेत्र का विकास।
4. पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन
5. मत्स्य उद्योग
6. सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी।
7. लघु वन उपजा
8. लघु उद्योग, जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल
9. खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग।
10. ग्रामीण आवासना
11. पेयजल।
12. ईंधन और चारा।
13. सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधना
14. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण शामिल
15. गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत।
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
17. शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं।
18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा।
19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा।
20. पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप।
21. बाजार और मेले।
22. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और औषधालय शामिल हैं।
23. परिवार कल्याण।
24. महिला और बाल विकास।
25. समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत दिव्यांगों एवं मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण शामिल है।
26. दुर्बल वर्गों का, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।
27. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS / राशन व्यवस्था)।
28. सामुदायिक आस्तियों (संपत्तियों) का रख-रखाव व अनुरक्षण।

पेसा अधिनियम का सामान्य परिचय एवं पृष्ठभूमि

- **पूरा नाम:** पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 / *Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 (PESA)*।
- **सिफारिश समिति:** दिलीप सिंह भूरिया समिति (1995) की सिफारिश पर पारित किया गया।
- **संसदीय प्रक्रिया एवं लागू होना:**
 - **संसद में प्रस्तुति:** दिसंबर 1996 व लागू **24 दिसंबर 1996** को
 - **स्वीकृतिकर्ता राष्ट्रपति:** के. आर. नारायणन।
- **मूल उद्देश्य:** जनजातीय समुदायों की परंपराओं, सांस्कृतिक पहचान और रीति-रिवाजों को सुरक्षा व संरक्षण प्रदान करना तथा जनजातीय लोगों को पारंपरिक स्वशासन देकर **ग्राम सभा को सभी सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाना**।
- **नोडल एजेंसी:** पेसा एक्ट के क्रियान्वयन हेतु राज्य एवं केंद्र स्तर पर **पंचायती राज विभाग** नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

पेसा का भौगोलिक विस्तार

- पेसा अधिनियम संविधान की **5वीं अनुसूची** के अंतर्गत आने वाले देश के कुल **10 राज्यों** के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू है:
- राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओडिशा, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना,

राजस्थान पेसा नियम 2011

- राज. के कुल **8 जिलों** के अनुसूचित क्षेत्रों में यह अधिनियम लागू
 - **पूर्ण रूप से लागू (3 जिले):** डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़।
 - **आंशिक रूप से लागू (5 जिले):** उदयपुर, सिरोही, पाली, राजसमंद एवं चित्तौड़गढ़।

पेसा अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

- **अध्यक्ष पद पर शत-प्रतिशत आरक्षण:** अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद) के **अध्यक्ष पद केवल अनुसूचित जनजाति (ST)** के व्यक्तियों हेतु ही आरक्षित होंगे
- **ग्राम सभा की संरचना व कोरम:**
 - उस क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी वयस्क मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं
 - ग्राम सभा की बैठक हेतु गणपूर्ति (कोरम) कुल पंजीकृत मतदाताओं का **10% (1/10)** होना अनिवार्य है
- **भूमि अधिग्रहण पर नियंत्रण:** अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण करने से पूर्व **ग्राम सभा का अनिवार्य अनुमोदन/परामर्श** आवश्यक है

- **प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार**

- **गौण / लघु वनोपज:** संग्रहण और स्वामित्व का पूर्ण अधिकार ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के पास होता है
- **गौण खनिज:** नीलामी या पट्टा (लीज) देने से पूर्व ग्राम सभा की पूर्व-सिफारिश लेना अनिवार्य है
- **जल निकाय:** लघु जल निकायों के प्रबंधन एवं योजना का दायित्व स्थानीय पंचायतों को सौंपा गया है
- अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले **ऋणों और साहूकारी** पर ग्राम पंचायत का पूर्ण नियंत्रण होता है

- **मादक पदार्थों पर नियंत्रण**

- जन्म, विवाह, त्यौहारों (होली, दीपावली) आदि अवसरों पर मादक पेय पदार्थों की बिक्री एवं उपभोग पर ग्राम सभा रोक लगा सकती है तथा क्षेत्र को **'सूखा दिवस'** घोषित कर सकती है।
- ऐसे सामाजिक निर्णयों में महिलाओं की राय को विशेष महत्व दिया जाता है।

- **शांति समिति**

- स्थानीय विवादों के पारंपरिक निपटारे हेतु ग्राम सभा के 20 सदस्यों को चुनकर एक **शांति समिति** का गठन किया जाता है।
- इस शांति समिति में **33% महिला सदस्य** होना अनिवार्य है तथा कुल सदस्यों में **50% ST** के सदस्य होने आवश्यक हैं।
- **अधिकारों का संरक्षण:** उच्च स्तर की पंचायतें (पंचायत समिति/जिला परिषद) निम्न स्तर की पंचायतों अथवा ग्राम सभा के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकतीं।

- **ग्राम विकास अधिकारी (VDO / पूर्व नाम: ग्राम सेवक)**

- **विधिक एवं प्रशासनिक स्थिति:**

- गिरधारी लाल व्यास समिति (1973) की सिफारिश पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक की नियुक्ति अनिवार्य की गई थी।
- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की **धारा 89** में संशोधन कर 'ग्राम सेवक' पदनाम के स्थान पर **'ग्राम विकास अधिकारी' (VDO)** प्रतिस्थापित किया गया।
- ग्राम विकास अधिकारी ही ग्राम पंचायत का **पदेन सचिव** होता है, जो प्रशासनिक कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करता है।
- **भर्ती एवं चयन:** राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB), जयपुर द्वारा परीक्षा का आयोजन कराया जाता है।

- **ग्राम विकास अधिकारी के प्रमुख दायित्व एवं कार्य:**

1. **वित्तीय एवं अभिलेखीय नियंत्रण:** सरपंच के नियंत्रण में रहते हुए पंचायत निधि के लेखे रखना, रोकड़ बही संधारित करना, प्राप्त धनराशियों की रसीद जारी करना और पंचायत के समस्त अभिलेख व रजिस्टर सुरक्षित रखना।
2. **बैठक प्रबंधन:** ग्राम सभा व ग्राम पंचायत की बैठक का नोटिस निर्धारित तिथि से **7 दिन पूर्व** नोटिस बोर्ड पर लगाना, घोषणा करवाना और बैठकों के एजेंडे तथा संपूर्ण कार्यवाही का विवरण दर्ज करना।
3. **रिपोर्टिंग:** ग्राम सभा के समक्ष विगत कार्यों व आगामी प्रस्तावों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

- **ग्राम सचिवालय व्यवस्था**

- **शुरुआत एवं सिफारिश:** **बी. एस. व्यास समिति** की सिफारिश पर **1 अप्रैल 2011** से राज. में 'ग्राम सचिवालय' प्रणाली लागू हुई।
- **उद्देश्य:** ग्राम पंचायत स्तर के सभी कार्मिकों (पटवारी, VDO, ANM, कृषि पर्यवेक्षक आदि) के मध्य समन्वय स्थापित हो ताकि ग्रामीणों के कार्य पंचायत भवन में एक ही स्थान पर सुलभ हो सकें।
- **संरचना:**
 - **अध्यक्ष:** सरपंच।
 - **सदस्य:** उपसरपंच, वार्ड पंच, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, ANM, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, कृषि पर्यवेक्षक एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक आदि।
- **बैठकें:** प्रत्येक माह में **2 औपचारिक बैठकें** (प्रत्येक माह की 5 तारीख और 20 तारीख को) आयोजित की जाती हैं।

प्रमुख पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान एवं पत्र-पत्रिकाएं

- **हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान**
 - स्थापना वर्ष **1957** में जोधपुर में की गई, जिसका मुख्यालय **1963** में जयपुर स्थानांतरित किया गया।
- **इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान**
 - वर्ष **1984** में जयपुर में स्थापित, जहाँ पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- **ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र**
 - वर्ष **1966** में मंडोर (जोधपुर) में स्थापित।
- **पंचायत प्रशिक्षण केंद्र**
 - वर्ष **1994** में डूंगरपुर तथा वर्ष **1996** में अजमेर में स्थापित।
- **संबंधित पत्र-पत्रिकाएं**
 - **कुरुक्षेत्र**: भारत सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय की मासिक पत्रिका।
 - **राजस्थान विकास**: राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की आधिकारिक पत्रिका।

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं की संख्यात्मक स्थिति

स्रोत / संस्था	ग्राम पंचायतें	पंचायत समितियां	जिला परिषदें
पंचायती राज विभाग के अनुसार	11,214	362	33
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार	11,307	352	33
आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार	11,208	365	33

- राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव सर्वप्रथम वर्ष **1960** में हुए थे और अब तक कुल **11 बार** पंचायती राज चुनाव संपन्न हो चुके हैं।